

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1856/2532

นายการุณ เมธมาลี

โจทก์

นายสมอาจ เจริญชัย

จำเลย

นายการุณ เมธมาลี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า การทุเลาการบังคับคดีเป็นอำนาจเฉพาะศาลที่พิจารณาคดีนั้นเป็นชั้น ๆ ไป คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกา จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งรับหลักประกันของจำเลยว่ามีได้เป็นไปตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ คำสั่งของศาลชั้นต้นซึ่งสั่งแทนศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิฎีกาคำสั่งนี้ต่อศาลฎีกาได้ทั้งคำสั่งของศาลอุทธรณ์ก็เป็นคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อกู้ครอบครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกาอีกเช่นกัน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าคำร้อง 40 บาท

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย

เป็นเวลา 5 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง จำเลยได้เสนอที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์เนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เป็นประกัน โจทก์
แถลงว่าที่ดินแปลงนี้ราคายังต่ำไปศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้รับที่ดินแปลงดัง
กล่าวไว้เป็นหลักประกัน

โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางให้เพียงพอ ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 48)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับหลักประกันของจำเลยเป็นการกระทำ
แทนศาลอุทธรณ์ในชั้นขอทุเลาการบังคับซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ดังนี้โจทก์
จะฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางให้เพียงพออีกหาได้ไม่
เพราะการขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231
เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษไม่อยู่ในบังคับแห่งการอุทธรณ์ฎีกา
อย่างเรื่องอื่น ๆ กล่าวคือ ถ้าเป็นเรื่องการขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ก็อยู่
ในอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับหลักประกันของจำเลยเป็นการกระทำ
แทนศาลอุทธรณ์ในชั้นขอทุเลาการบังคับซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ดังนี้โจทก์

จะฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยหาหลักประกันมาวางให้เพียงพออีกหาได้ไม่
เพราะการขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231
เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษไม่อยู่ในบังคับแห่งการอุทธรณ์ฎีกา
อย่างเรื่องอื่น ๆ กล่าวคือ ถ้าเป็นเรื่องการขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ก็อยู่
ในอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-ส่อง สุขะปทุมณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ